(Ký tên hoặc điểm chỉ)

Câu 8: đề củ chuối quá! Nhầm tên tùm lum

Căn cứ Đ 241 BLTTHS: phạm vi xét xử phúc thẩm, Đ 248: trong phạm vi kháng cáo:

- Nếu có căn cứ tăng nặng mà ko có căn cứ giảm nhẹ: bác KC của NĐD của Hải, sửa BAST >> giảm nhẹ hình phạt;

- Nếu có căn cứ giảm nhẹ mà ko có căn cứ giảm nhẹ: bác KC của Bảo, sửa BAST >> tăng nặng hình phạt

Nói chung: Do có cả KC đề nghị tăng nặng và giảm nhẹ >>> xử sao cũng được ☺

Ngoài ra, HDXX có quyền xem xét các phần khác của vụ án (ví dụ BTTH) nhưng không được ra bản án bất lợi hơn cho bị cáo (ví dụ: tăng mức BTTH)

Ý kiến : đồng ý

Câu 9:Căn cứ Điều 236 BLTTHS và Mục 6 NQ 05/2005/NQ-HĐTP ngày 8/12/05 của HĐTP TANDTC:

- TA không phải thông báo về việc KC cho chính người đã kháng cáo>>> mà NĐD hợp pháp của Hải đã KC>>> TA không vi phạm về việc thông báo KC;

- Luật không quy định trường hợp này phải hoãn phiên tòa>>> đề nghị HĐXX không chấp nhận

Ý kiến : Căn cứ điểm 6.1 mục 6 NQ 05/2005/NQ-HĐTP ngày 8/12/05 của HĐTP TANDTC " Khi thực hiện thông báo về việc kháng cáo, TA cấp ST không phải thông báo về việc kháng cáo cho chính người đã kháng cáo...."Do đó HĐXX phúc thẩm không cần phải hỏan phiên tòa

Câu 10: bài bào chữa